

(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)

لدى عطفة قاضي رئيس تنفيذ محكمة بداية الزرقاء الموقرة

الموضوع: القضية التتفيذية رقم 2025/331

عمان في 2026/5/5 م

بناء على قرار على قرار عطفة رئيس تنفيذ محكمة بداية الزرقاء الموقرة بانتخابي خبير بالقضية رقم 2025/331 المهندس المدني والمقيم العقاري .. امجد عبد الله محمد مقدادي رئيس اختصاص ادارة مشاريع ابنية تنفيذ واشراف ومستشار طرق خبير تنظيم وخبير استملاك وخبير مقيم عقاري وتحكيم هندسي ومدير مشاريع حالي خبير معتمد لدى وزارة العدل بالهندسة المدنية، وارض ومساحة / ابنية.

فقد تم حضورنا الى هيئة المحكمة الموقرة حيث تم مرافقة مأمور التنفيذ ووكيل المدعي للكشف على موقع العقار وبعد أداء القسم القانوني "بان أقوم بالمهمة الموكلة لي بكل أمانة وصدق وإخلاص" وبعد أفهامنا المهمة الموكلة لنا الجراء الخبرة الفنية على البناء القائم على القطعة رقم 120 حوض 39 ذراع الاوسط قرية عمان من أراضي عمان موضوع الدعوى المتمثلة:

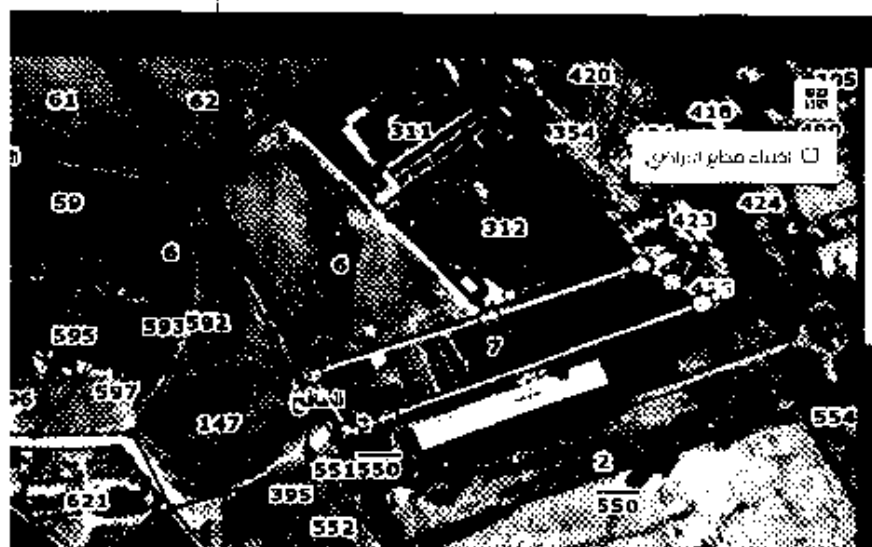
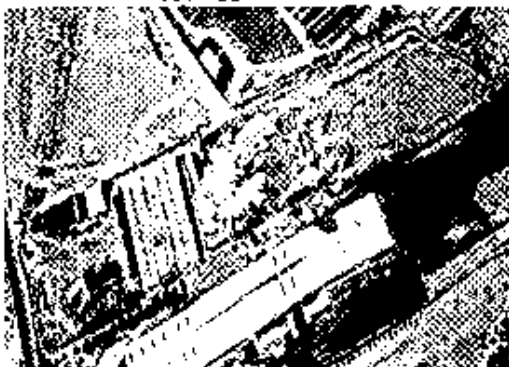
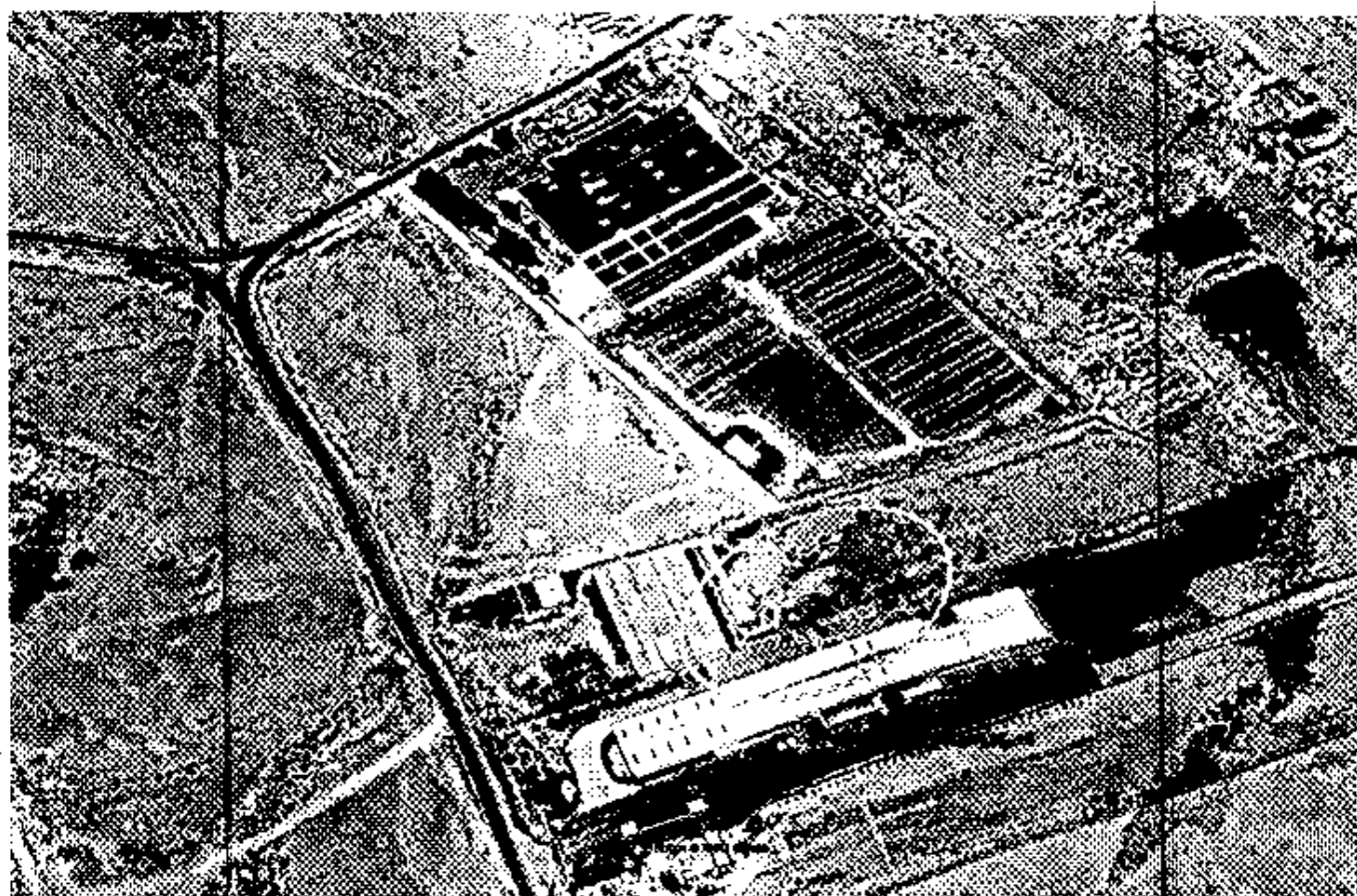
- 1- مطابقة المبررات المقدمة مع بعضها ومع الواقع.
- 2- وصف العقار وصفا شاملا ودقيقا والأجزاء المشتركة التابعة لها وبيان قريتها وبعدها من الخدمات.
- 3- بيان فيما إذا كان العقار مشغولة ام لا وبيان اسم وصلة من يشغلها ان وجد.
- 4- تقدير قيمة سعر المتر المربع الواحد من الارض وما عليها وبالنسبة تقدير القيمة الاجمالية لقطعة الارض وما عليها.

وبعد الانتقال الى رقة العقار وتفهم المهمة الموكلة لنا تم مرافقة مأمور الجراء احمد كنعان ووكيل المحكوم له الأستاذ المحامي عبدالله العزام للكشف الحسي على العقار موضوع الدعوى حيث تم الكشف على العقار وتم استلام صورة عن المبررات بالدعوى حيث بدأنا بإجراء المهمة حسب الأصول والأعراف وبحيادية تامة وتحت القسم.

أولاً: إقرار الحيادية: - - -

سنداً لإحكام المادة 3/83 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31 لسنة 2017م نقر أنه لا توجد أية أسباب او ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول حياديتي واستقلالييتي عن اي من أطراف الدعوى رقم 2025/331 او وكلائهم والهيئة المحكمة الموقرة تحول دون القيام بالمهمة الموكلة لي ولأمانع لدينا من ان اكون خبيراً في هذه الدعوى.

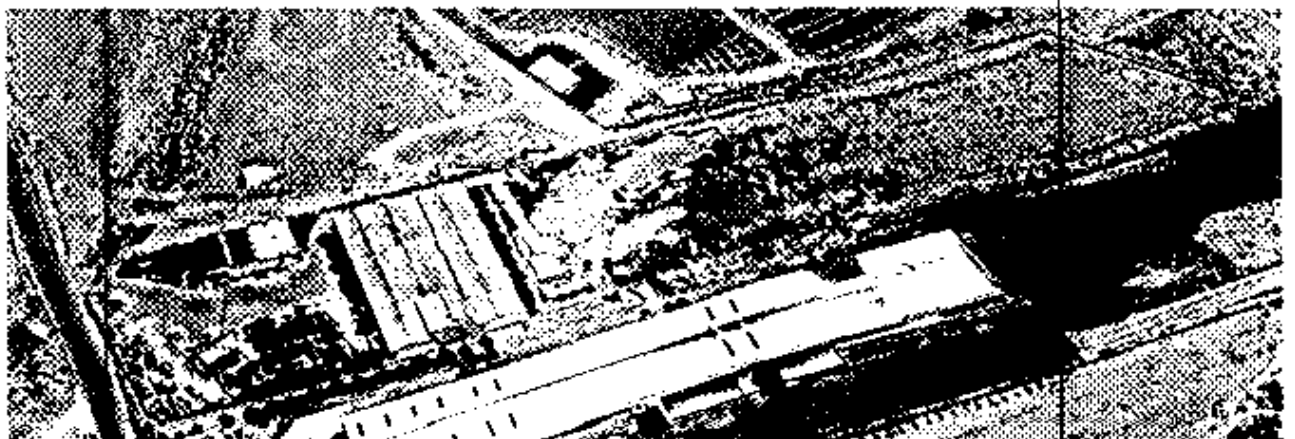
أولاً: دليل الموقع: - -

[illegible]

البريد الإلكتروني	info@alsharqnews.com
البريد الورقية	00963 9356000000
المقر	دمشق، سورية
الناشر	م.م. محمد علي حيدر
رئيس التحرير	د. محمد علي حيدر
رئيس التحرير التنفيذي	00963 9356000000
المدير الإداري	00963 9356000000
البريد الإلكتروني	00963 9356000000

أولاً : مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة ومع الواقع من جهة أخرى . . .

1. المبررات مخطط الأراضي مخطط تنظيم المهمة المكلفين بها ، الموقع.
2. العقار قائم على قطعة الأرض رقم 7 حوض 4 فاجرة الرثم قرية الطافح من أراضي محافظة الزرقاء
3. العقار موضوع الدعوى يقع الى الجنوب من المنطقة الحرة بالزرقاء في منطقة الطافح بجانب شركة الحديد الدولية قائم عليها مصنع للدهانات مهجور يعود لشركة الثقة الدهانات .
4. المالك: شركة الثقة للدهانات حسب سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة لأرض العقار رقم 32186 - ZA - 2025.
5. نوع الأرض: ملك.
6. ومساحة قطعة الأرض رقم 120 تبلغ 13542.0م² تقريباً حسب سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة لأرض العقار.
7. تنظيم القطعة : خارج التنظيم صناعات .
8. المحكوم عليه :
9. المحكوم له :
10. المبررات متطابقة مع الواقع ومع بعضها البعض حسب الأصول.



صورة جوية لموقع المصنع شركة الثقة للدهانات وله الجهة الاسمى لمعمل المصنع

ثانيا : وصف العقار موضوع الدعوى التنفيذية وصفا شاملا دقيقا . . .

- (1) قطعة العقار موضوع الدعوى يقع على قطعة الأرض رقم 7 حوض 4 فاجرة الرتم قرية الطافح من أراضي محافظة الزرقاء قائم عليها بناء قائم قديم ومكون من مصنع كان مستخدم لصناعة الدهانات .
- (2) قطعة الأرض تقع بالقرب من مصنع اعلاف دجاج الطاحونه وبجانب مصنع حديد الدولية الصيني الى الجنوب من المنطقة الحرة بالزرقاء في منطقة الطافح .
- (3) عنوان العقار : محافظة الزرقاء - منطقة الطافح مقابل المنطقة الحرة من الجنوب .
- (4) عمر البناء القائم على قطعة الأرض يزيد عمرة عن ثلاثون عاما ووضع البناء الإنشائي بالنسبة لعمر البناء مستقر أنشائيا وهو مكون من ابنية معدنية هناجر وابنية خرسانية .
- (5) يحيط بقطعة الأرض من جميع الجوانب سور من الطوب الاسمنتي واعمدة اسمنتية .
- (6) البناء القائم على القطعة والاعمال الخارجية والمكونة من :-

A. مبنى الحار من عند المدخل على اليمين :

عبارة عن مبلى من الاسمنت المسلح مهجور وهوقائم قديم وبحاجه الى اعاده تاهيل وهو مكون من غرفتين ومطبخ وحمام وامامهم ترس مبسط وبمساحة 250م² .

B. هنجر التصنيع على يسار المدخل :

يوجد على يمين مدخل المصنع هنجر لتصنيع عبارة عن هنجر من المنشآت المعدنية قائم قديم بمساحة تقدر = 130.0م² جدرانه من الطوب الاسمنتي المقصور من الجهتين والارضية مدة خرسانية وسقف الهنجر من H من الحديد بشكل عرضي وجملون ومدادات من تيوبات الحديد 10×3 سم وصاج مضلع وخالي من الملحقات سوى بعض كراتين بها سوبر جلو منتي الصلاحية ويوجد خلاط دهان لا زال راكب في موقعه والارضى مصبومه مده خرسانية

C. هنجر تخزين المواد الخام ملاصق لهنجر التصنيع من الشمال

هنجر التخزين المواد عند اجراء الكشف كان فارغ وارضيته لا زالت ترابية ويوجد به غرفة مكتب صغيره من قواطع الجبس بورد وهو عبارة عن هنجر من المنشآت المعدنية قائم قديم بمساحة تقدر = 130.0م² جدرانه من الطوب الاسمنتي المقصور من الجهتين والارضية مدة خرسانية وسقف الهنجر من H من الحديد بشكل عرضي وجملون ومدادات من تيوبات الحديد 10×3 سم وصاج مضلع

D. هنجر الرئيسي الجنوبي

عبارة عن هنجر من المنشآت المعدنية قائم قديم بمساحة تقدر 10 × 53م = 530.0م² جدرانه من الطوب الاسمنتي المقصور من الجهتين والارضية مدة خرسانية وسقف الهنجر من H من الحديد بشكل عرضي وجملون ومدادات من تيوبات الحديد 10×3 سم وصاج مضلع

E. مبنى من الاسمنت المسلح مكون من ثلاث طوابق

يقع خلف الهناجر من الجهة الشرقية وهو بناء من الاسمنت المسلح مكون من ثلاث طوابق وكل طابق بمساحة 100م² وكل طابق مكون من 3 غرف وحمام وصالة ومطبخ ومطلع درج .

وحوول الهجر ارضية مده خرسانية ويوجد جدار تحييه حول الهجر والهجر له بابين حديد 5 × 6 تقريبا .

G. المستودع الخلفي الى الشمال من الهجر الشمالي قائم من الاسمنت المسلح

وهو عبارة عن بناء من الخرسانه المسلحة قائم قديم طابق ارضي بمساحة 45.6 م وله اربع شبايك المنيوم وباب حديد على المدخل

H. السور القائم من الاطوب الاسمنتي والاعمده الخرسانية

يوجد حول قطعة الارض كامله بارتفاع 3م تقريبا واعمدة خرساني كل 5م وقاعدة السور 0.5م عرض و اساس تقريبا بارتفاع 1م مع جدار التعلية والاسوار بطول 27.7م وبها ثلاث مداخل للمصنع .

I. المداخل الخرسانية في المنطقة الخلفية والامامية

يوجد ممرات من المدة الخرسانية بعرض 1.5 حول الهناجر وحوال المباني الاسمنتية

يوجد مدة ارضية بالمنطقة الخلفية الشمالية مقابل المستودع من الغرب 240.0م تقريبا مصبويه ولا يوجد عليها اي شيء

J. الارصفة والساحات المعبدة

يوجد ساحه معبده بين الهجرين الرئيسيان وامام المبنى الخرساني المكون من ثلاث طوابق

يوجد ساحة اماميه معبده تصل من المدخل الى الهجر الجنوبي وتقدر المساحة المعبدة 1185.0م

K. يوجد عدد من اشجار الزيتون ومعظمها متيبس .

تم مشاهدت عدد من الاشجار الزيتون وبعضها متيبسة وغير معتنا بها ومهملة وذلك في المنطقة الجنوبية من القطعة قرب الابنية والهناجر يمكن تقدير الغير متيبسة وضعيفة 40 شجرة متوسطة العمر بارتفاع من 1.5 الى 2 م.

L. خزان الماء .

حيث يوجد خزان ماء مقام من الخرسانه المسلحة 4×4×4 م مقام على سطح غرفة بارتفاع 3م مقام بالمنطقة الامامية مقابل مبنى الحارس من الشمال .

(7) شكل الأرض موضوع الدعوى مستطيلة الشكل ومستوية ممتدة من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي وتقع في منطقة شبه صحراوية .

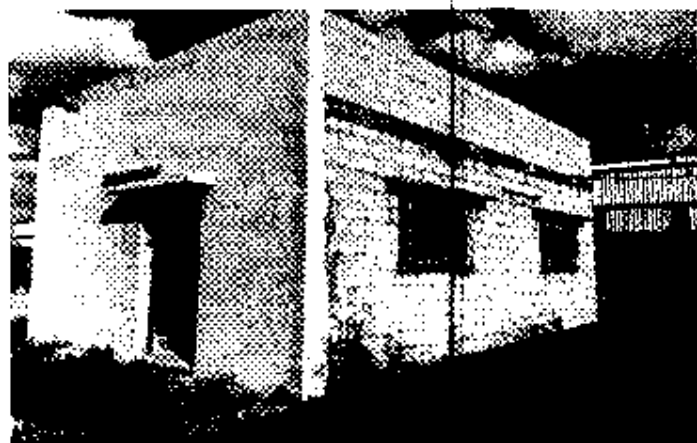
(8) قطعة الأرض صالحة للبناء والزراعة ويوجد عليها بعض الأشجار مزروعة بالارتدادات بالمنطقة الجنوبية من القطعة

(9) معظم قطعة الأرض سليح وفارغه لا يوجد عليها اي منشآت وتقع بالجهه الشمالية وجميع الابنية والهناجر قائمه على الجهه الجنوبية من قطعة الأرض موضوع الدعوى.

(10) قطعة الأرض تقع على شارع معبد من الجانب الجنوب الغربي .

(11) جميع الخدمات متوفرة بموقع العقار.

(12) تم توثيق وضع العقار بالصور.....

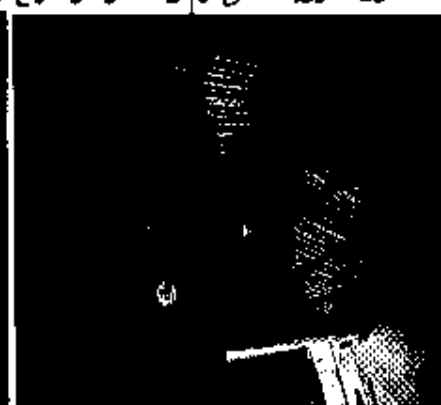


صور تبين المستودع الخلفي من المصنع



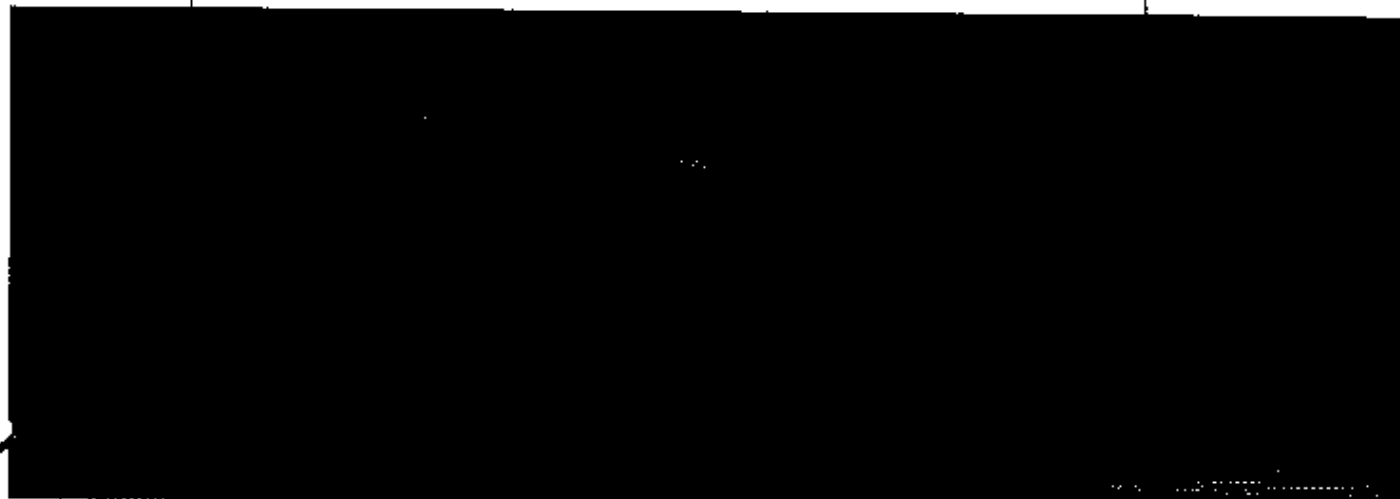
منجر التصنيع

محور الكهرباء على أرض المقار موضوع الادعوى



منجر المواد الخام

منجر التصنيع



هجر التصنيع على اليسار وهجر تخزين المواد الخام



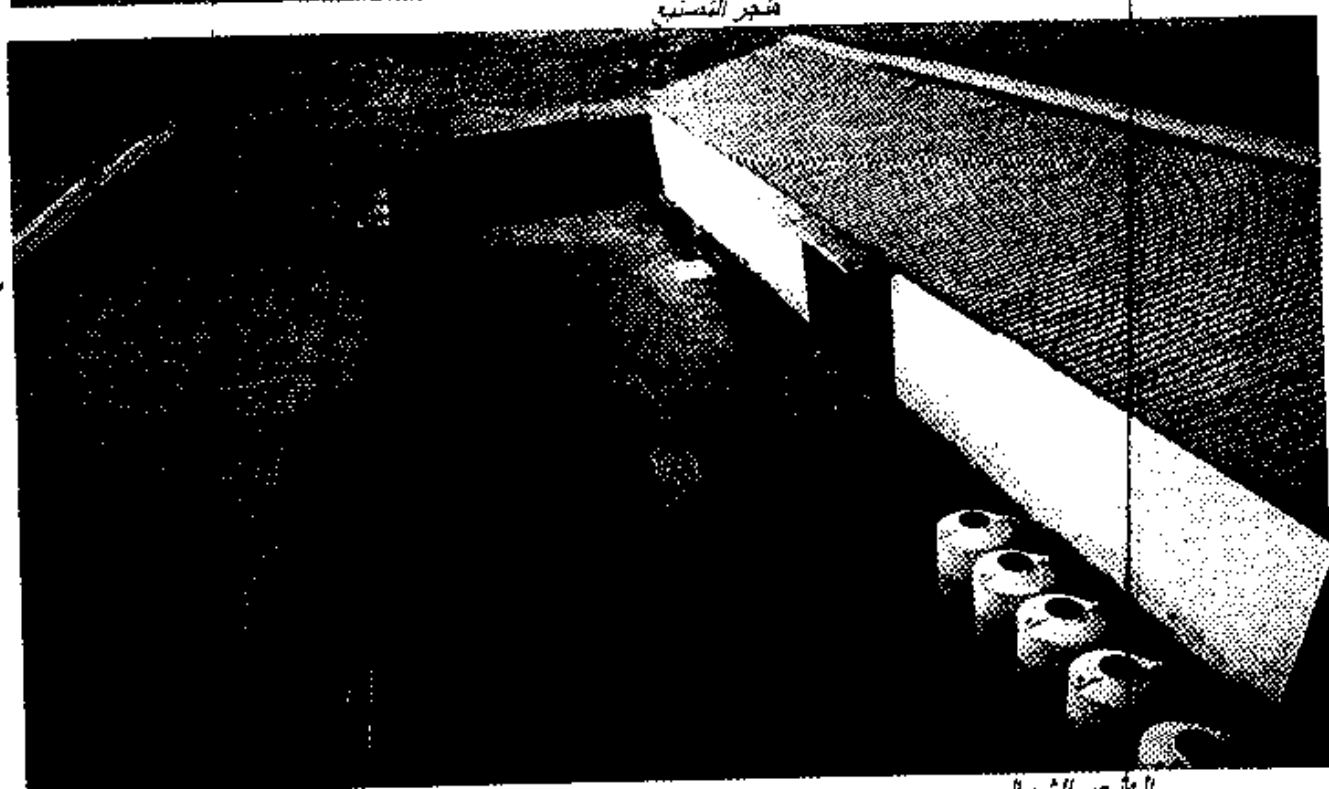
صورة تبين خزان الماء وبيت الحارس



بيت الحارس



شجر الشمس



الهنجر الجنوبي

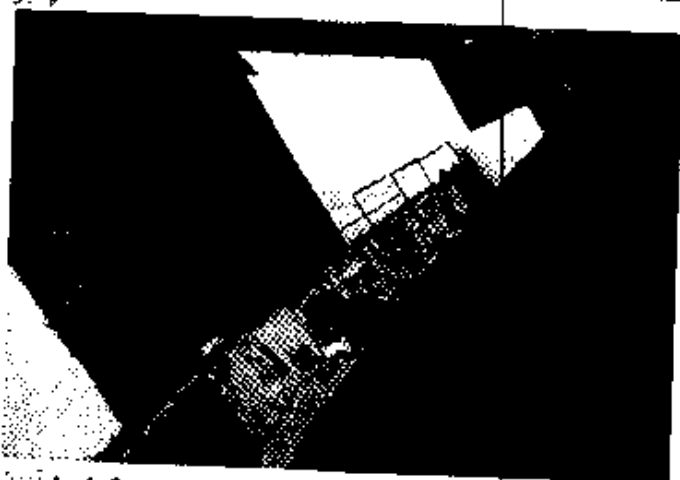
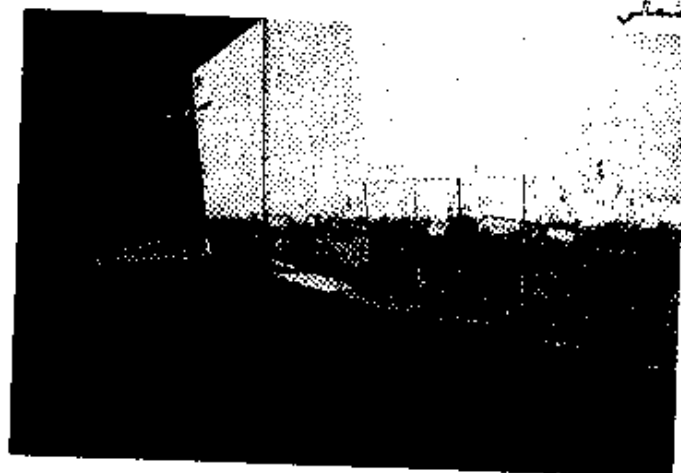
الهنجر الشمالي



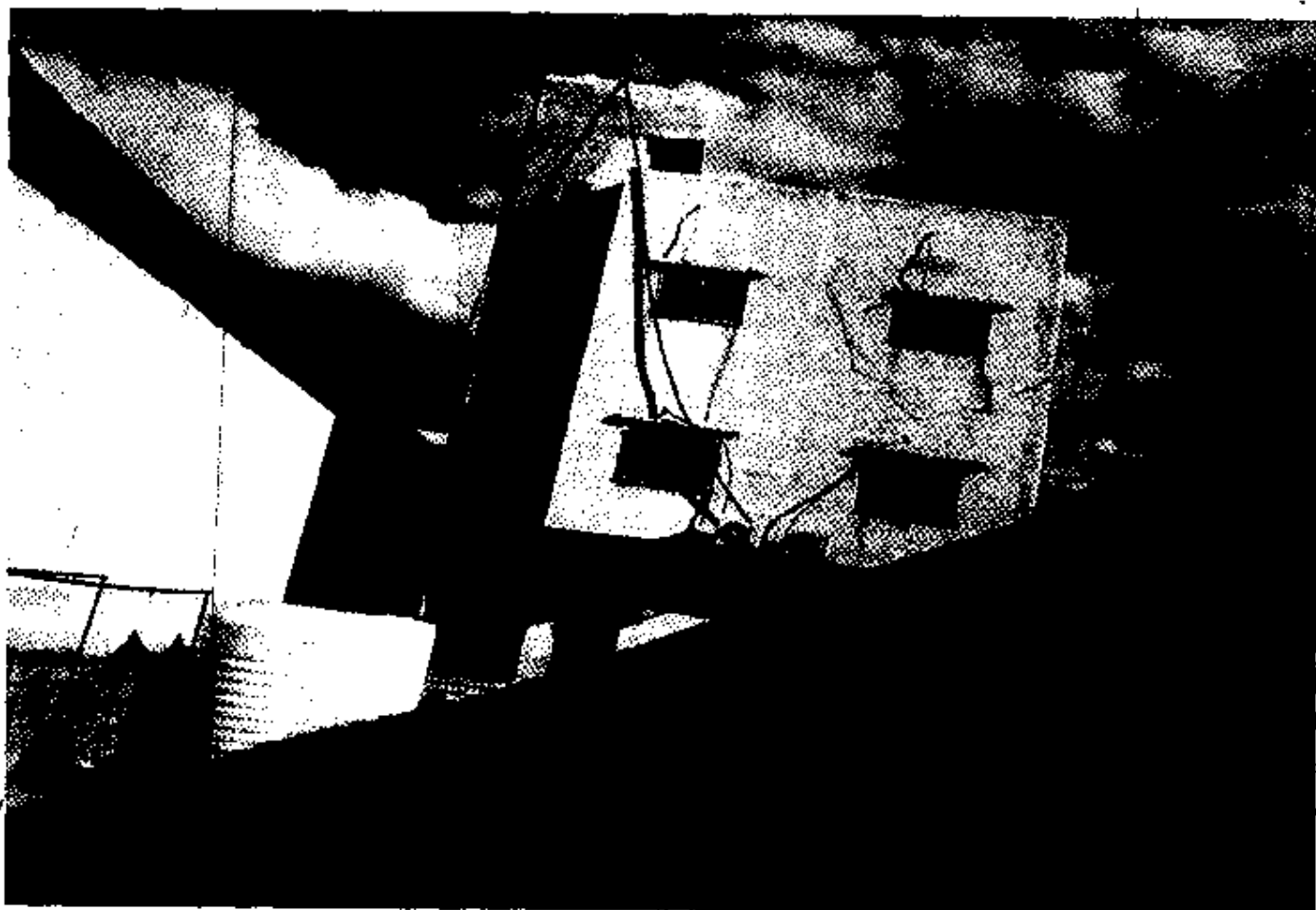
النهج الجنوبي من الداخل



النهج الشمالي



صورة تبين جدار التغطية للنهاج



المبنى الخرساني على قطعة الارض



الجانب الشرقي الامامي من قطعة الارض بجانب مبنى الحارس

* توفر الخدمات العذمة وقربها من المدارس
* نوع التنظيم

✓ - تم جمع المعلومات من الموقع عن اسعار بيع قطع الاراضي والابنية بنفس الموقع ضمن منطقة الطافح مقابل المنطقة الحرة.

✓ - تم الاستئناس ببعض بيوعات الاراضي والمباني والشقق من دائرة الاراضي والمكتب العقارية .

✓ - تم الرجوع الى سعر الاساس الصادر من دائرة الاراضي للاستئناس به.

الفرقة	المحوص	الحد	رقم القطعة	السعر الاداري
الطافح	4/مأجرة انريم	1.3542.0 م ² تقريبا	2	5.00
Total :				

القيمة التقديرية

- سعر الاساس والقيمة التقديرية للمتر المربع للأرض حسب نوع التنظيم = 5.0 دينار/م².
- سعر المتر المربع حسب حركة البيوعات بالمنطقة ومتوسط سعر قطع الارض = 25.0 دينار/م².
- مساحة ارضي العقار 1.3542.0 م² تقريبا ،
- **تقدر قيمة الارض =**

تقدر قيمة الارض بطريقة المقارنة $25.0 \times 13542.0 = 33855.0$ دينار.

تقدير قيمة ما على ارض العقار من ابنية وانشاءات واعمال خارجية

- ✓ . البناء قائم قديم منها منذ ما يزيد عن ثلاثون عاما .
- ✓ وكون القطعة يوجد عليها عدة ابنية وهناجر
- ✓ . البناء يقع في منطقة خارج التنظيم
- ✓ والبناء يقع على شارع معبد .
- ✓ . كون القطعة تنظمها سكن (ج)

نقدر قيمة ما على ارض العقار من ابنية وانشاءات واعمال خارجية على النحو التالي:-

الرقم	العقار	المساحة المبنية أو المغطاة	سعر المتر	قيمة العقار	ملاحظات
1	مبنى الحارس	2م 50.0	130.0	6500.0	بحاجة الى اعادة تأهيل
2	هتجر التصنيع	2م 130.0	180.0	23400.0	وضع جيد
3	هتجر المواد الخام	2م 120.0	160.0	19200.0	وضع جيد
4	الهتجر الرئيسي الجنوبي	2م 530.0	225.0	119250.0	وضع جيد
5	مبنى مكون من ثلاث طوابق من الاسمنت المسلح	2م 345.0	180.0	62100.0	وضع جيد
6	الهتجر الرئيسي الشمالي	2م 530.0	225.0	119250.0	وضع جيد
7	المستودع الخلفي شمال الهتاجر	2م 45.0	180.0	8100.0	وضع جيد
8	السور القائم حول كامل قطعة الارض شامل الابواب	2145.0 م ط	40.0	85800.0	وضع جيد
9	المدات الخرسانية بالمنطقة الخلفية	2م 240.0	14.0	3360.0	وضع جيد
10	المدات الخرسانية للارصفة حول المباني	2م 200.0	14.0	2800.0	وضع جيد
11	المساحات الامامية والوسطى المعبدة	2م 1185.0	22.0	26070.0	وضع جيد
12	مبنى خزان الماء والغرفة اسفله	2م 32.0	150.0	4800.0	وضع جيد
13	عدد من اشجار الزيتون والصبار متوسطة العمر ومهملة	40 م	مقطوع	2000.0	بحاجة الى عناية
	المجموع			482630.0	

قيمة ما على ارض العقار = 482630.0 دينار .

قيمة ارض العقار = 33855.0 دينار .

اذا قيمة الارض موضوع الدعوى وما عليها = 516485.0 دينار

الخلاصة :

قيمة ارض العقار موضوع الدعوى وما عليه = 516485.0 دينار

ملاحظة

يوجد على قطعة الارض العديد من الحجوزات حسب ما هو ظاهر ظهر سند التسجيل .

تم الاعتماد في اعداد تقرير الخبرة:

- (1) الخبرة العلمية والعملية والخبرات المكتسبة في مجال الهندسة المدنية في المشاريع الإنشائية.
- (2) ملف الدعوى والمبررات وما جاء بملف الدعوى.
- (3) أسس التقييم والتقدير المعتمدة والمبنية على الأسس العلمية في حساب التكاليف والكميات والأسعار.
- (4) البحث والدراسة من الواقع مباشرة عن قيمة الإيجارات والأسعار على الواقع.
- (5) تطبيق لإحكام المادة 3/83 من قانون أصول المحاكمات المدنية خلال اعداد التقرير وحتى توريده للهيئة الحاكمة حسب الأصول.
- (6) عدم الإفصاح عن محتوى التقرير لأي طرف.
- (7) عدم الاستعانة بأي شخص في اعداد التقرير الا من خلال موافقة حطية من القاضي.
- (8) تقوى الله ومخافته.

وعليه اتقدم لمحكمتكم الموقرة بالخبرة الفنية المتمثلة بتقدير قيمة الأرض وما عليها موضوع الدعوى رقم 2025/331 دون التدخل في وزن البيانات المقدمة وقناعة المحكمة الموقرة وعلى فرض ثبوت الفعل ومع مراعاة القواعد والأسس المعتمدة في تقرير الخبرة الفنية المذكور أعلاه.

مع كل الاحترام والتقدير

الخبير الفني
الخبير المهندس المثني والمقيم العقاري

المجد عبد الله محمد مقداري

هـ : 0788023333 / 0777498722